

1500108-92.2022.8.26.0580
Classe: Auto de Prisão em Flagrante
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: BRUNA MENDES FERREIRA
Comarca: Palmital
Foro: Foro de Palmital
Vara: 1ª Vara
Data de Disponibilização: 15/07/2022
... mercadoria proibida. Nesse sentido:

"Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Palmital
Foro de Palmital
1ª Vara
Avenida Reginalda Leão, 1500, Palmital-SP - cep 19970-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500108-92.2022.8.26.0580 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500108-92.2022.8.26.0580
Classe - Assunto:
Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2056954/2022 - DEL.POL.PALMITAL, 23301926 - DEL.POL.PALMITAL, 2056954 - DEL.POL.PALMITAL
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Gilberto Ruberto da Silva
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNA MENDES FERREIRA

Vistos.

Gilberto Ruberto da Silva, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (denúncia às fls. 111/112).

Consta na peça acusatória que, no dia 27 de fevereiro de 2022, por volta das 16h50min, na Rua Ângelo José Alves, nº 58, bairro Jardim José Alves, nesta cidade e Comarca de Palmital, o réu supostamente trazia consigo, para posterior entrega a consumo de terceiros, quatorze porções de crack, e guardava, com o mesmo propósito, uma porção da mesma droga, entorpecentes com peso total aproximado de 41,36g, e, com idêntica finalidade, guardava dez porções de cocaína, pesando aproximadamente 9,11g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi preso em flagrante no dia 27.02.2022 (fl. 1).
A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 45/50).
Notificado, o réu apresentou defesa prévia (fls. 156/159).
A denúncia foi recebida em audiência (fls. 162/163).
Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas Everson Claro da Costa, sobrevivendo o interrogatório do réu (fls. 162/163 e 176/177).
Na sequência, realizaram-se os debates (fls. 162/163 e 176/177). O Ministério Público requereu a procedência da pretensão acusatória. A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do réu nos termos do artigo 386, IV, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva estatal é parcialmente procedente.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está evidenciada pelo auto de prisão em flagrante de fl. 1, Boletim de Ocorrência de fls. 11/13, auto de exibição e apreensão de fls. 15/17, laudo de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 21/23 e laudo químico-toxicológico definitivo de fls. 96/98, bem como pela prova oral coligida aos autos (relatório final do inquérito policial às fls. 101/103).

De igual forma, a autoria do crime de tráfico de droga também é certa.

A prova oral produzida durante a instrução denota de forma clara que o réu trazia consigo e guardava entorpecente para a entrega ao consumo de terceiros.

A testemunha Everson Claro da Costa declarou, na Delegacia de Polícia, "Que, o depoente é policial militar da Força Tática de Assis e nesta data, após receber denúncia que na Rua Ângelo José Alves, nº 58, na cidade de Palmital, estaria ocorrendo o comércio de drogas, dirigiu-se ao local com sua equipe. Chegando ao endereço indicado, avistou o indiciado identificado como GILBERTO RUBERTO DA SILVA na frente da residência e ao ver a viatura dispensou um tubinho plástico, sendo então abordado. Em revista pessoal nada foi encontrado de ilícito, contudo ao verificar o potinho plástico dispensado, foi encontrado em seu interior catorze pedras de crack e a importância de R\$39,00 em dinheiro. Indagado se havia mais drogas no interior do imóvel, o indiciado confirmou e franqueou o acesso, indicando onde estavam escondidos os demais entorpecentes, sendo encontrado dentro de um carro, uma pedra grande de crack e uma balança de precisão. Na sala escondido dentro de uma botina foi encontrado mais dez pinos de cocaína. O indiciado confirmou que estava vendendo os entorpecentes e que vendia para uma pessoa de prenome "Jonatan", inclusive, mostrou a casa, sendo a de numeral 88 da mesma rua. Foram aquele endereço, mas não havia ninguém. Não foi necessário o uso de algemas. Foi dada voz de prisão e apresentado neste Plantão Policial." (fls. 02).

Em Juízo, a testemunha confirmou as declarações, acrescentando que o réu franqueou o acesso à sua residência após o flagrante em via pública e indicou o local em que a droga estava (fls. 162/163 e 176/177).

A testemunha Leonardo Moreno Marques declarou, na Delegacia de Polícia, "Que, o depoente é policial militar da Força Tática de Assis e nesta data, juntamente com o SGT. PM Everson, após receber denúncia anônima que num imóvel na cidade de Palmital estaria fomentando o tráfico de drogas, dirigiram-se ao local e surpreenderam o indiciado GILBERTO RUBERTO DA SILVA. O indiciado estava na frente da residência e ao ver a viatura dispensou um tubinho plástico, sendo abordado. No interior do tubinho plástico foram encontrados catorze pedras de crack e a importância de R\$39,00 em dinheiro. Indagado se havia mais entorpecentes o indiciado confirmou e franqueou o acesso a residência, assinando termo de consentimento. Dentro de um carro que estava na garagem foi encontrado uma pedra grande de crack e uma balança de precisão. Já no interior do imóvel, dentro de uma botina que estava na sala, foram encontrados mais dez pinos de cocaína. O indiciado confirmou que estava vendendo os entorpecentes e que vendia cada pedra de crack por 10 reais. Também disse que vendia as drogas para a pessoa de prenome "Jonatan" e indicou onde este morava, sendo na mesma rua no numeral 88. Diligenciaram ao local, mas não havia ninguém na casa. Não foi necessário o uso de algemas. Foi dada voz de prisão e apresentado neste Plantão Policial." (fl. 3).

Em solo policial, o réu permaneceu em silêncio (fl. 4).

Interrogado em Juízo, o réu declarou que a acusação é falsa; que a droga encontrada na residência não era do interrogando; que a droga foi jogada no quintal da casa do interrogando por um rapaz; que esse rapaz se chama Jonatan; que os Policiais colocaram droga na botina do declarante no momento da abordagem policial (fls. 162/163 e 176/177).

Dessa forma, tem-se que o conjunto probatório se presta a responsabilizar o réu pela infração penal imputada.

Os depoimentos dos Policiais Militares possuem inquestionável eficácia probatória, sendo que, no caso concreto, merecem credibilidade deste juízo. Vale destacar que, a ilustre Defesa não apresentou nenhuma razão concreta de suspeição para afastar a credibilidade de tais depoimentos. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE. TESE DE CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA INQUISITORIAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. PROVAS PARA CONDENAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. CONDUTA NÃO ALCANÇADA PELA ABOLITIO CRIMINIS. PRECEDENTE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REGIME PRISIONAL. ADEQUAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (ut, AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014). (...) 7. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 991.046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017)

A alegação do réu no sentido de que a droga não era de sua propriedade, que terceiro jogou droga no quintal de sua casa e que Policial colocou droga em suas botinas não prospera, porque não há prova nesse sentido. Não foi encontrada substância entorpecente no quintal da residência do réu, conforme histórico da ocorrência e depoimentos das testemunhas, e não foi demonstrado sequer indício de suspeição da atuação dos agentes públicos nos termos supra.

Cabe mencionar que a jurisprudência é pacífica no sentido de que o intuito da traficância pode ser inferido pela quantidade, forma de acondicionamento da droga e comportamento do réu logo antes ou no momento da apreensão, bem como a apreensão de valores em poder do réu sem a comprovação de origem idônea, sendo até desnecessário que o infrator seja colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida. Nesse sentido:

“Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente.” (TJSP Apelação Criminal nº 20.239, Rel. Geraldo Gomes, RT 584/347).

Diante desse contexto, restou comprovada a materialidade delitiva e a autoria pelo réu do crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, acima de qualquer dúvida razoável. Como consequência, a condenação é medida que se impõe.

Diante disso, comprovadas a materialidade e a autoria do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e não existindo causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade ou extingam a punibilidade do réu, é de rigor a condenação.

Passo à dosimetria da pena (artigo 5º, XLVI, CF; artigo 68, caput, CP).

Nos termos do artigo 59 do Código Penal, verifico que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu. Fixo a pena-base no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500

dias-multa.

Na segunda fase, não concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, aplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. No caso em tela, o réu é primário, bem como nada indica que integre organização criminosa ou se dedique a atividades criminosas, de modo que estão inteiramente presentes as circunstâncias previstas no mencionado dispositivo legal, que, somadas às circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, autorizam a redução da pena no percentual mínimo de 1/6 (um sexto), considerando a quantidade relevante de droga e que em outros casos analisados por este Juízo foram encontradas porções muito inferiores, razão pelo qual diminuo a pena em 10 meses reclusão e 84 dias-multa, passando a dosá-la em 4 anos e 2 meses de reclusão e 416 dias-multa, a qual torno definitiva frente a inexistência de outras causas de diminuição ou de aumento.

A esse respeito, consigno passagem do voto do Ministro Gilmar Mendes nos autos do "Habeas Corpus" nº 154694 AgR/SP:

"(...)

A previsão da redução de pena contida no § 4º do artigo 33 tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. Assim, para legitimar a não aplicação do redutor é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais. Conforme assentado na doutrina: "A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção. Não havendo prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução de pena". (QUEIROZ, Paulo; LOPES, Marcus. Comentários à Lei de Drogas. 2016. p. 50).

E também: "(...) militarará em favor do réu a presunção de que é primário e de bons antecedentes e de que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. O ônus da prova, nesse caso, é do Ministério Público (...)". (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de Drogas anotada. 2009. p. 109).

Tecidas as considerações pertinentes e preenchidas as condições do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, tem a paciente o direito à redução, uma vez que se cuida de ré primária, tem bons antecedentes e não há qualquer indicação de envolvimento em efetiva organização criminosa.

"(...)"

(STF. 2ª Turma. HC 154694 AgR/SP, rel. orig. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Gilmar Mendes, julgado em 4/2/2020 (Info 965))

Não há nos autos elementos para aferição da situação econômica do réu. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, qual seja, 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época do fato, acrescido de atualização monetária (artigos 49 e 60, CP; artigo 43, Lei nº 11.343/06).

O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, dada a natureza e a quantidade de pena aplicada, consoante interpretação dos artigos 33, §2º e §3º, e 59, III, do Código Penal, e os Enunciados das Súmulas nº 718 e 719 do STF e da Súmula nº 440 do STJ.

É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena, tendo em vista a quantidade de pena imposta, que indica que os benefícios não são suficientes para a reprovação e prevenção dos crimes (artigos 44, incisos I e II, e 77, CP).

Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR GILBERTO RUBERTO DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 416 dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo vigente à época do fato, acrescido de atualização monetária.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que não subsistem os

pressupostos e requisitos legais que ensejaram a prisão preventiva, principalmente considerando a incompatibilidade da custódia cautelar com o regime semiaberto e sob pena de se tornar mais gravosa a situação do réu caso opte por recorrer (CPP, artigo 387). Expeça-se, de imediato, alvará de soltura, salvo se por outro motivo estiver preso.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 UFESPs, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal e do artigo 4º, §9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observada, se o caso, a gratuidade.

Determino a perda dos objetos e/ou valores apreendidos, pois relacionados à prática delitiva (art. 63, Lei nº 11.343/06).

Havendo participação de advogado(a) dativo, expeça-se a certidão de honorários, observando-se o código referente à ação e o percentual máximo previstos na tabela do convênio D.P.E/O.A.B.

Após o trânsito em julgado desta decisão, autorizo a incineração dos entorpecentes, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06, e mediante apresentação de auto circunstanciado; comunique-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE da circunscrição de residência do(s) réu(s) para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal (artigo 71, § 2º, Lei nº 4.737/85); intime(m)-se o(s) réu(s), se cabível, para realizar(em) o pagamento do valor atribuído a título de pena de multa (artigo 50, CP; artigo 686, CPP); expeça(m)-se, se for o caso, mandado(s) de prisão; e expeça(m)-se guia(s) de execução definitiva, remetendo-a(s), também se for o caso, ao Juízo competente.

Publique-se. Intimem-se.

Providencie a Serventia as comunicações de praxe.

Palmital, 15 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA